

<양식2> 조문별 제개정 이유서(행정규칙)

조문별 제·개정이유서

◇ 행정규칙명 : 중소기업기술 침해행위 조사 및 시정권고·공표 운영규정

◇ 제·개정 이유

- 「중소기업기술보호법」 개정*('24.1.9)을 통한 자료송부요구권의 도입 및 시행('24.7.10)에 따라,

* (개정사유) 기술분쟁 관련 민사 손해배상소송 과정에서 중소기업이 겪는 피해 입증의 어려움을 해소하기 위한 입법

- 법원이 손해배상청구 소송과정 중에 중기부가 보유한 사건기록을 요청할 경우 제공할 수 있는 자료의 범위를 구체화

◇ 주요내용

가. 자료 접수(제33조 신설)

- 법원이 중기부에 자료제출을 요구할 경우 반드시 이용목적이나 법적 근거를 명시한 공문을 통해 요청하도록 규정

나. 자료 목록의 제공(제34조, 제35조 신설)

- 법원이 중기부에 자료제출 요구시 제공이 가능한 자료 목록의 범위를 구체화하고, 개인정보 포함시 제공 범위를 제한

다. 기록물의 보안(제36조 신설)

- 중기부는 법원에 정보 제공시 암호설정 등 보안조치를 취해야 하며, 해당 정보가 외부에 유출 되지 않도록 법원에 안전성 확보조치를 요구하는 근거를 마련

라. 이력관리(제37조 신설)

- 중기부가 법원에 제공한 정보의 이력을 관리하도록 규정